

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 25/09/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Fabricación de aglomerado asfáltico con incorporación de material fresado. (Expediente S478/2026/TO/00151), situado en el término municipal de Ocaña (Toledo), cuya promotora es Pavasal Empresa Constructora, SA. [2026/7068]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en el grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado i) plantas de hormigón y plantas de aglomerado asfáltico, de carácter permanente. Asimismo, también se encuadra en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental actualizada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III, en el grupo 9. Otros proyectos, b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidos en el anexo I, excepto eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de fecha de diciembre de 2025, el proyecto consiste en la instalación y operación de una planta para la fabricación de aglomerado asfáltico en caliente en Ocaña, Toledo.

La planta se instalará en las parcelas catastrales 265 y 348 del polígono 21, en la zona conocida como Entre Caminos, dentro del término municipal de Ocaña (Toledo), ocupando entre ambas parcelas una superficie de 40.765 m². Se empleará el árido procedente de diversas canteras de la zona para abastecer su producción, con el objetivo de abastecer las obras públicas y privadas licitadas por la empresa sobre todo a organismos locales, autonómicos y estatales.

Las fases del proyecto incluyen una fase de instalación, en la que se realizará la preparación del terreno, mediante el desbroce, decapado y nivelación de la superficie, así como la construcción de la plataforma donde se ubicarán los equipos y la adecuación de accesos y caminos interiores. También se ejecutarán cimentaciones de hormigón armado y firmes para el tránsito de vehículos, además de instalarse sistemas de almacenamiento de materiales como betún, fuel-oil y gas-oil, dotados de medidas de recogida y gestión de aguas y sustancias peligrosas. En todo momento se tendrá en cuenta el drenaje superficial del agua mediante pendientes suaves y adecuadas.

En cuanto a la fase de funcionamiento, la planta empleará áridos, filler de recuperación y betún asfáltico para la producción de aglomerado asfáltico en caliente destinado a la construcción de pavimentos bituminosos. El proceso de fabricación incluirá etapas de predosificación de áridos, secado y calentamiento, filtrado de gases y recuperación de filler, clasificación granulométrica, almacenamiento y dosificación de betún, y mezcla final de los materiales mediante sistemas automatizados que garantizarán la correcta dosificación y calidad del producto obtenido.

La actividad de fabricación de aglomerado asfáltico incorporará material fresado de firmes (RAP) como materia prima secundaria, en un porcentaje estimado del 10 % al 20 % de la producción anual (entre 8.000 y 16.000 toneladas). Este material, procedente del fresado de capas deterioradas de carreteras, llegará a la instalación previamente valorizado por gestor autorizado, cumpliendo la normativa vigente en materia de gestión de residuos, y será reutilizado en el proceso productivo para la obtención de nuevas mezclas asfálticas, junto con árido virgen, betún nuevo y, en su caso, rejuvenecedores. El material se almacenará en la parcela sobre superficie compactada e impermeabilizada, con una capacidad aproximada de 1.050 m³ en un área de 530 m². Para su manejo se adoptarán medidas ambientales como el riego de acopios para evitar la generación de polvo y un sistema de drenaje mediante cunetas y desarenadores que permita el tratamiento de las aguas pluviales y evite arrastres. Su utilización contribuye a la economía circular y a la reducción del consumo de materias primas naturales.

El acceso a la planta se realizará tomando como punto de partida la autovía del Sur A-4, en dirección sureste hacia el municipio de Ocaña. A continuación, se tomará la salida 55 hacia la vía de servicio y, tras recorrer aproximadamente 850 metros, la parcela se localizará a la derecha.

Se han estudiado tres alternativas para la implantación de la planta de aglomerado asfáltico: la Alternativa 0, consistente en no ejecutar la actuación; la Alternativa 1, ubicada en las parcelas 265 y 348 del polígono 21 de Ocaña; y la Alternativa 2, situada en las parcelas 59, 60 y 61 del polígono 505 de Seseña.

La Alternativa 0 fue descartada por no satisfacer las necesidades de abastecimiento de las obras previstas. Entre las alternativas de implantación, la Alternativa 1 se considera la más favorable al situarse sobre terrenos en desuso, alejados del núcleo urbano, con buenos accesos y adecuada conexión con la autovía A-4, minimizando así las afecciones sobre la población y el entorno.

La Alternativa 2, aunque técnicamente viable, presenta una mayor proximidad a zonas habitadas y al polígono industrial de Seseña, lo que podría generar mayores impactos por emisiones, ruido, tráfico y afección paisajística.

Tras el análisis técnico, ambiental y económico realizado, se concluye que la Alternativa 1 constituye la opción más adecuada y compatible con el entorno para la implantación de la planta.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 9 de enero de 2026, se reciben en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, el documento ambiental del proyecto, fechado en diciembre de 2025.

La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo da traslado de la documentación a la Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 17/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Mediante escrito de 12 de marzo de 2026, se le solicitó al titular información complementaria a la documentación presentada a fin de disponer del contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El 13 de marzo de 2026, el titular dio respuesta al requerimiento, aportando la documentación completa y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El mismo 13 de marzo de 2026, el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

El 17 de marzo de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1. Delegación Provincial Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio Medio Natural Toledo
2. Delegación Provincial Desarrollo Sostenible en Toledo - Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales Toledo (*)
3. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio Cultura Toledo (*)
4. Delegación Provincial de Sanidad en Toledo - Servicio Salud Pública Toledo (*)
5. Delegación Provincial Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Toledo - Servicio Protección Ciudadana Toledo (*)
6. Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
7. Confederación Hidrográfica del Tago (*)
8. Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
9. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha - Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Toledo
10. Ayuntamiento de Ocaña
11. Ayuntamiento de Ontígola

12. Asociación Ecología y Libertad
13. Sociedad Española de Ornitología
14. Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
15. Agrupación Naturalista Esparvel
16. Asociación Ornitológica Ardeidas
17. Acmaden - Ecologistas en Acción

Todos los informes recibidos se encuentran disponibles en el siguiente enlace de la aplicación Nevía:

<https://nevia.castillalamancha.es/,buscandoporelexpedienteS478/2026/TO/00151>.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

La capacidad productiva de la instalación se estima en 80.000 t/año, precisándose de los siguientes consumos: 4.000 t de betún, 76.000 t de áridos, entre 10-20 % de material reciclado (fresado), 9,6 t de gas-oil y 400 t de fuel-oil.

Para el funcionamiento de la planta, la energía que se consume es de tipo eléctrico, la cual proviene de un grupo electrógeno de 735 KVA, en régimen de propiedad. También está previsto el consumo de fuel para el funcionamiento del quemador de la unidad secadora, para lo que se instalará un depósito de fuel de 60.000 l.

El proceso de fabricación de aglomerado asfáltico en caliente no requiere consumo de agua para su funcionamiento industrial, limitándose el uso de este recurso a tareas auxiliares como el riego de acopios y viales para el control de polvo, la limpieza puntual de instalaciones y los servicios higiénicos del personal. El agua para consumo humano será embotellada, mientras que el resto procederá de un depósito existente en la parcela. El consumo total estimado asciende a 2.000 m³/año, destinándose principalmente al control de emisiones difusas de polvo.

Las aguas de escorrentía generadas en la planta, se recogerán en una cuneta que las conducirá hasta dos desarenadores para su tratamiento previo y, desde ahí, la cuneta de recogida de aguas pluviales que las conducirá al exterior de la parcela.

El producto obtenido en la planta se comercializará directamente en obras públicas, normalmente dentro de la zona de influencia de la ubicación de dicha planta.

De manera aproximada, diariamente entran y salen de la planta una media de 15 camiones bañera con las distintas mezclas preparadas, en función de las necesidades de las obras.

Durante el secado y calentamiento de los áridos, los gases de combustión se filtran mediante un sistema de filtro de mangas que captura el polvo fino (filler) y purifica los gases antes de liberarlos a la atmósfera.

Los depósitos de fuel-oil, betún y gasoil se emplazarán sobre una plataforma de hormigón armado que contará con un sistema de recogida de aguas que se dirigirán a una arqueta y posteriormente a un depósito específico para la recogida de sustancias peligrosas. Todas las aguas que se generen en este espacio deberán ser gestionadas adecuadamente según su peligrosidad sobre el medio ambiente.

3.2. Ubicación del proyecto.

La actividad industrial que se pretende implantar se emplazará en suelo catalogado urbanísticamente como Suelo Rústico de Reserva de acuerdo con el vigente planeamiento urbanístico del municipio de Ocaña, que se recoge en las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Ocaña.

La parcela objeto de actuación se localiza en un entorno claramente industrializado, rodeado de naves y parcelas destinadas a usos terciarios e industriales. Entre las actividades desarrolladas en las parcelas colindantes destacan,

por un lado, un aparcamiento y estacionamiento de caravanas y, por otro, una nave destinada a la compraventa de vehículos. El entorno presenta, por tanto, una baja naturalidad y un elevado grado de antropización. La superficie de implantación corresponde a una única parcela desprovista de vegetación significativa, identificándose únicamente presencia puntual de vegetación espontánea ruderal y algún ejemplar aislado de retama.

En su límite norte, la parcela colinda con una vía de servicio paralela a la autovía A-4.

Respecto a los núcleos de población próximos, el suelo urbano consolidado más cercano corresponde al enclave denominado “Camino de Cabañas”, situado aproximadamente a 2.700 metros al noroeste de la instalación proyectada, perteneciente al término municipal de Ontígola. Por su parte, el casco urbano de Ocaña se localiza a una distancia superior a 4.300 metros al este de la actuación.

En cuanto a aguas superficiales, la zona de actuación se encuentra fuera de zona de policía de cauces. A unos 300 metros al norte de la instalación discurre el Arroyo de los Yesares.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2023- 2027, el área en donde se desarrollan las actuaciones se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Castrejón – ES030ZSENESECM572”, de la zona vulnerable “Lillo- Quintanar- Ocaña- ES030_ZVULES42_4” y de la zona de abastecimiento “Rufer Inversiones, S.A.- ES030ZCCM0000004584”.

En cuanto a los espacios sensibles pertenecientes a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, cabe señalar que a aproximadamente 890 metros al norte se localiza un enclave clasificado como área crítica de Vella pseudocytisus. Asimismo, el espacio perteneciente a la Red Natura 2000 denominado “Estepas Salinas de Toledo” se encuentra a una distancia aproximada de 3.360 metros de la actuación proyectada.

Por último, en relación con las vías pecuarias existentes en el entorno, a unos 870 metros al oeste de la instalación se localiza la “Colada del Camino de Cabaña de Yepes a Aranjuez”.

3.3. Características del potencial impacto.

Los potenciales impactos (producción de ruido, polvo, molestias a la fauna...) serán todos temporales y durarán mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una vez que esta finalice. La minimización de su efecto dependerá de la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras derivadas de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

El proyecto no parece contemplar afecciones negativas significativas sobre el medio ambiental, al considerar que:

- a) No se prevé afección al Dominio Público Hidráulico ni a sus márgenes de protección, por considerar que se encuentra la instalación correctamente hormigonada y a una distancia suficiente de cauces.
- b) No se prevé afección a recursos naturales, en particular, no aparecen hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
- c) La actuación resulta compatible con la preservación de las vías pecuarias existentes en el entorno, al localizarse la “Colada del Camino de Cabaña de Yepes a Aranjuez” a aproximadamente 870 metros al oeste de la instalación, sin que el acceso proyectado ni el desarrollo de la actividad supongan afección directa sobre la misma ni sobre sus zonas de servidumbre legalmente establecidas.
- d) La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, ni se prevé afección a las mismas.
- e) Parte de la actividad a desarrollar, se considera desde un punto de vista global, beneficiosa, ya que parte de la actividad consiste en la valorización de un tipo de residuo de construcción y demolición. La generación de residuo no será un aspecto significativo, ya que, además, una parte de la actividad puede suponer una alternativa a la eliminación de los residuos en vertederos y darles una segunda vida.
- f) El desarrollo de la actividad en un entorno previamente industrializado y altamente antropizado minimiza los posibles efectos adversos sobre la población, la fauna, la flora y el paisaje, al encontrarse la parcela rodeada de instalaciones y actividades de carácter industrial y terciario

Dada la tipología de la actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación y las medidas preventivas y correctoras aplicadas, se considera que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales, como son los recursos naturales, áreas protegidas, bienes de dominio público, población y salud humana, siempre que se realicen según señala el Documento Ambiental y se incorpore los condicionantes marcados en la presente Resolución.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección del sistema hidrológico y protección del suelo.

A pesar de que las actuaciones no se localicen en las cercanías de aguas superficiales ni asienten sobre masas de agua subterránea, se indica que han de ser protegidas, en cualquier caso, al igual que el suelo. Por lo tanto, se significa que en la puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el proyecto deberán tenerse en cuenta las consideraciones a continuación expuestas para evitar cualquier actuación que pudiera afectar negativamente al dominio público hidráulico y al suelo.

Con carácter general, todas aquellas zonas de la instalación en donde se vayan a desarrollar actividades susceptibles de contaminar las aguas superficiales o subterráneas, o el suelo, deberán de estar debidamente impermeabilizadas y además confinadas para evitar desbordamientos hacia zonas no impermeabilizadas, o en definitiva proceder de otras maneras tales que se evite la mencionada contaminación.

Los depósitos de almacenamiento de combustible estarán debidamente impermeabilizados y en el proceso de trabajo se adoptarán las medidas necesarias para evitar de fluidos o aguas contaminadas.

Se recuerda que, en caso de realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico deberá disponer de un título concesional de aguas previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y es a quién también deberá solicitarse. Si el abastecimiento de agua necesaria para el proceso, en caso de existir, se realiza desde la red municipal, la competencia para otorgar dicha concesión es del Ayuntamiento.

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización.

Por otro lado, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelo contaminados, este tipo de actividad está incluida como actividades potencialmente contaminantes del suelo en el Anexo I, considerando la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica dicho anexo.

Por este motivo, el titular está obligado a remitir a la Dirección General de Calidad Ambiental, en un plazo no superior a dos años desde el inicio de la actividad, un informe preliminar de la situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y el contenido mínimo que recoge el anexo II del Real Decreto 9/2015.

4.2.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Para evitar la emisión de polvo en las distintas fases del proceso y reducir el impacto acústico de la actividad, además de las medidas contempladas en el Documento Ambiental presentado, se deberá tener en cuenta las siguientes:

- Será obligatorio el uso de lonas para cubrir las cajas de los camiones que transportan el material y se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en pistas a 20 km/h.
- Las cintas transportadoras, sinfines, alimentadores, cintas colectoras, así como cualquier otro sistema de transporte de material que se encuentre a la intemperie y pueda vehicular materiales pulverulentos o susceptibles de dispersión, deberán encontrarse debidamente carenados.
- Los accesos a las instalaciones deberán permanecer en perfecto estado de forma que se reduzcan las emisiones de polvo como consecuencia del tráfico de vehículos. A este respecto, se deberá realizar el mantenimiento y limpieza diaria y reparación cuando sea necesario de la calzada en la entrada y salida de los camiones y la maquinaria, así como la ruta de camiones y maquinaria.
- Riego de todas las superficies y de cualquier otro elemento del proceso, en aquellos momentos en los que existan riesgo de formación de polvo. Estos riesgos serán especialmente frecuentes en los días con mayor viento, los cuales se pueden considerar a partir de 10 km/h, o durante los periodos de mayor sequedad, como la época estival.
- Se evitarán trabajos que impliquen movimientos de grandes volúmenes de material pulverulento, como descargas y cargas de material, durante los días de fuerte viento, considerando estos a partir de 30 km/h.
- Se dispondrá en la instalación de un anemómetro, así como una veleta, con el fin de que se adopten las medidas correctoras adecuadas a la información que ofrece estos aparatos.
- Las instalaciones deberán contar con elementos antivibratorios instalados, debiendo realizarse el adecuado mantenimiento de los mismos, con objeto de asegurar la minimización de las vibraciones y de la emisión de ruidos al entorno.

La actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, por incluirse en el Anexo I del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza las Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

La producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos es una actividad recogida en el grupo B, código 03 03 13 00. Según el artículo 13 de la Ley 34/2007 y el artículo 5 del Real Decreto, las actividades pertenecientes al grupo B están sujetas a autorización, la cual se deberá solicitar a la Dirección General de Calidad Ambiental.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, no superándose los niveles de emisión a la atmósfera fijado en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

Respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados en las instalaciones no deberán sobrepasar las condiciones ni los valores límites definidos en el Anexo XI del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinada máquinas de uso al aire libre. La maquinaria, a este respecto, estará al corriente de las revisiones que a tal efecto marque la normativa sectorial de aplicación.

En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

La planta trabajará preferentemente en horario diurno.

4.3.- Producción y gestión de residuos.

De acuerdo con la documentación presentada por el promotor, el material fresado de firmes (RAP) incorporado al proceso productivo procederá de gestores autorizados y llegará a la instalación previamente valorizado, actuando como materia prima secundaria para la fabricación de mezclas bituminosas. En consecuencia, la presente actuación no contempla operaciones de trituración, machaqueo o tratamiento de residuos en la propia instalación.

No obstante, la incorporación y utilización de este material en el proceso productivo constituye una operación vinculada a la valorización de residuos, regulada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por lo que dicha actividad estará sujeta a la correspondiente autorización administrativa en materia de gestión de residuos.

En consecuencia, no podrá incorporarse ni utilizarse material fresado de firmes en la instalación hasta que el promotor obtenga la preceptiva autorización emitida por la Dirección General competente en materia de Economía Circular y Agenda 2030.

Cualquier modificación de la actividad que implique operaciones de gestión o valorización de residuos distintas de las descritas deberá ser comunicada al órgano ambiental competente y requerirá la correspondiente modificación de la autorización de residuos conforme a la Ley 7/2022.

En todo caso, la gestión y manejo de la totalidad de los residuos que se reciban en la planta deberán cumplir en todo momento las prescripciones que vengan establecidas en la Resolución de autorización de gestión de residuos.

El material que no pueda ser destinado a valorización por tratarse de impropios, o el rechazo generado en el proceso no apto para su reutilización como material con fin de condición de residuo, será destinado a un gestor autorizado.

Los residuos recogidos de la arqueta separadora ubicada en la plataforma donde se sitúan los depósitos de combustible se gestionarán mediante empresa de gestión de residuos autorizada.

No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

La zona de almacenamiento de residuos peligrosos recibidos o generados en las instalaciones cumplirá con los condicionantes de la Orden 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo relativo a las características de almacenamiento y entrega a un gestor autorizado.

4.4.- Protección urbanística del suelo y protección del Patrimonio Cultural.

El proyecto y actividad pretendidos deberá ser compatible con los usos permitidos en la clase de suelo donde se quieran desarrollar, según las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Ocaña. A este respecto, el ayuntamiento podrá incorporar los condicionantes adicionales que consideran oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.

Por otro lado, la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Toledo informa favorablemente del referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ese órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

Cualquier modificación del emplazamiento deberá contar igualmente con la autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

4.5.- Protección de la salud.

No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesario para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa. Se dispondrá de agua apta para el consumo de los trabajadores.

4.6. - Protección de paisaje y protección de infraestructuras

La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto, se destaca la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas y los materiales que en menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

A fin de minimizar la afección paisajística se instalará una pantalla vegetal en la zona de la instalación orientada hacia la autovía A-4. Se recuerda que las plantaciones para el apantallamiento se realizarán únicamente con especies autóctonas, propias de la estación, quedando prohibido el uso de especies exóticas, debiendo proceder las plantas de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.

En las labores de mantenimiento de las plantaciones se garantizará que el porcentaje de marras no supere el 20% del total plantado.

Los acopios no podrán, ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas de las inmediaciones de las carreteras y los caminos, limitándose la altura de los acopios a 3 m de altura.

El Servicio de Protección Ciudadana, emite un informe con fecha 14 de abril de 2026 en que indica que, revisado los principales riesgos de posibles emergencias de protección civil, se concluye que, no aparecen en el mismo riesgo especialmente significativos que deriven en el establecimiento de medidas excepcionales de protección.

No obstante, según el Plan Específico ante Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos en Castilla-La Mancha (Meteocam), aprobada la última revisión mediante Orden 2/2023, de 12 de enero, de la Consejería de Hacienda

y Administraciones Públicas, el término municipal de Ocaña presenta riesgo ALTO ante Femas (Fenómenos Meteorológicos Adversos) por lluvia, nieve, granizo, heladas y altas temperaturas. Por tanto, se deberán adoptar aquellas medidas constructivas y/o preventivas que minimicen los daños producidos por estos Femas, tanto en el personal de trabajo como en las infraestructuras.

Se deberá tener en cuenta los aspectos relativos a la Norma Básica de Autoprotección (NBA) aprobado por RD 393/2007, de 23 de marzo, del Ministerio del Interior por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimiento y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia en caso de cumplir los requisitos recogidos en el Anexo I: Catálogo de Actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de Autoprotección (PA).

4.7.- Plan de desmantelamiento

Una vez cesada la actividad, las emisiones atmosféricas, emisión de ruido, generación de vertidos, cesarán inmediatamente. Además, cesará el impacto sobre el paisaje, suelos, etc. Tras un tiempo, todos los indicadores ambientales volverían poco a poco a su situación inicial. El tiempo necesario para poder conseguir las condiciones anteriores a la implantación de la planta variará dependiendo de cada uno de los impactos y la aplicación de medidas correctoras y actuaciones de restauración, facilitará la generación del medio.

Antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante el órgano sustantivo, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.

El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad, y deberá ponerse en conocimiento de la ya mencionada Dirección General, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también deberá poner en conocimiento de esta al órgano sustantivo.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la adecuada aplicación de las medidas correctoras para la contaminación atmosférica.
- Control de decibelios durante el desarrollo y explotación del proyecto y cumplimiento de las medidas de prevención.

- Control de la adecuada impermeabilización de todas las zonas susceptibles de contaminar el suelo y las aguas.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos que entran en la planta y que se generan a lo largo del proceso, incidiendo en el cumplimiento de los criterios de admisión de residuos en planta, y en la que la gestión efectuada sobre los residuos se adecua a lo especificado en las autorizaciones otorgadas y en la presente Resolución.
- Control de que los rechazos obtenidos en la planta se destinan a gestor autorizado.
- Control de la no aparición de restos arqueológicos.
- Control de la correcta aplicación de las medidas paisajísticas.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se está cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Calidad Ambiental:

a) Antes del inicio de la actividad:

- Autorización como Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Autorización para realizar operaciones de tratamiento de residuos, la cual debe ser concedida antes de introducir residuos de fresado a la planta.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

c) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe Preliminar de la Situación de Suelos de la instalación (IPSS).

d) Finalizada la actividad y antes del inicio de la fase de desmantelamiento: se presentará el plan de cierre, clausura y desmantelamiento.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 17/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Fabricación de aglomerado asfáltico con incorporación de material fresado" (Expediente S478/2026/TO/00151) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Toledo, 25 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO